



SBB CFF FFS

2.5/10472

Kreisdirektion III
Betriebsabteilung

0400-1994-0020

Vd Bedr.	1
RC	1
FC	
Bau 2	1
Bau III	2
LN III	1
VL III	
Original	1
Sig.	
J 24	1

VERTRAG

zwischen

den **Schweizerischen Bundesbahnen**, vertreten durch die Betriebsabteilung
des Kreises III in 8021 Zürich (**SBB**)

und

der **Gemeinde Rebstein**, vertreten durch den Gemeinderat
in 9445 Rebstein (**Gemeinde**)

über

die Übernahme, den Unterhalt und die Benützung von **Einstellanlagen für
Velos und Mofas** auf dem Bahnhof Rebstein-Marbach

vom 20. September 1994

Art. 1

Unter Beachtung des kantonalen Gesetzes über den öffentlichen Personenverkehr wird zwischen der Vertragspartnern folgendes vereinbart:

- 1.1 Im Einvernehmen mit den SBB versetzt die Gemeinde auf eigene Kosten die bestehenden Einstellanlagen für Velos und Mofas.
- 1.2 Die SBB überlassen der Gemeinde die bestehenden Einstellanlagen für Zweiräder zum Zeitwert von Fr 2'500.--. Damit gehen diese Anlagen in den Besitz der Gemeinde über.
- 1.3 Die SBB verzichten dafür auf die bisherigen jährlichen Pauschalgebühren und auf eine Miete für das für die Einstellanlagen benötigte Bahnareal.
- 1.4 Die Einsteller von Velos und Mofas haben für das Deponieren ihrer Fahrzeuge keine Gebühren zu entrichten.

Art. 2

Die Erweiterung, der Unterhalt, die Reinigung und die Erneuerung der Einstellanlagen auf dem Bahnhof Rebstein-Marbach sind Sache der Gemeinde.

Art. 3

Die Benützer der Einstellanlagen haben sich auf Bahngebiet den bestehenden Vorschriften zu unterziehen und die Weisungen der Bahnorgane zu befolgen.

Nicht ordnungsgemäss abgestellte Zweiräder werden vom Bahnpersonal unter Verschluss genommen und den Eigentümern nur gegen Bezahlung der tarifgemässen Gebühren ausgehändigt.

Art. 4

Die eingestellten Velos und Mofas werden von den SBB nicht im Verwahrungs- sondern im Platzverhältnis übernommen. Die SBB übernehmen keine Haftpflicht für irgendwelche Unfälle und Schäden, die im Zusammenhang mit der Benützung der Zweiradeinstallanlage allenfalls entstehen.

Im übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 5

Die SBB sind berechtigt, den Vertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten jederzeit zu kündigen, wenn dies aus bahnbaulichen oder bahnbetrieblichen Gründen erforderlich ist.

Die Gemeinde ist ebenfalls berechtigt, den Vertrag zu kündigen, wobei eine analoge Kündigungsfrist von sechs Monaten einzuhalten ist. In einem solchen Fall stehen ihr für die von ihr erbrachten Leistungen keinerlei Entschädigungsansprüche zu.

Art. 6

Der Vertrag zwischen den SBB und der Gemeinde Rebstein vom 19.12.1977 über die Benützung von Einstellanlagen für Velos und Mofas auf dem Bahnhof Rebstein-Marbach wird samt Nachtrag vom 01.01.1990 durch diesen Vertrag aufgehoben.

Art. 7

Dieser Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft.

Doppelt ausgefertigt

in Zürich, 20. September 1994

Für die Gemeinde Rebstein

Betriebsabteilung Kreis III
Ressourcen

9445 Rebstein 22. SEP. 1994

GEMEINDERAT REBSTEIN

Der Gemeindevorstand Der Gemeinderatsschreiber

Andreas *Hauer*

T. Schürli

